

Dossier AI de A. _____

2025-01-15

Art. 38 RAI – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Recueil systématique du droit fédéral (RS)

831.201 – Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Extrait consolidé – état au 1er janvier 2025

Extrait établi le 15 janvier 2025 pour le dossier AI de A. _____ (réf. AI 756. ____ / API-2023)

Source: www.fedlex.admin.ch, version consolidée en vigueur au 1er janvier 2025

Chapitre III – Allocation pour impotent

Section 2 – Impotence

Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

1 Il y a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie lorsque, même s'il n'a pas besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l'assuré:

- a. ne peut vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
- b. ne peut accomplir seul ses activités et contacts à l'extérieur du domicile (faire ses courses, se rendre chez le médecin ou chez le coiffeur, par exemple);
- c. court un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

2 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie comprend l'aide fournie à l'assuré pour structurer la journée, pour tenir son ménage, ainsi que l'aide pour entretenir des contacts sociaux. Il ne comprend pas les prestations de soins ni de surveillance au sens de l'art. 37, al. 2, let. c.

3 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donne droit à une allocation pour impotent, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, que si l'assuré a également droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.

4 Le besoin d'accompagnement est reconnu lorsque l'aide d'une tierce personne est nécessaire pendant au moins deux heures par semaine en moyenne. L'accompagnement fourni par des proches est pris en considération; le droit à l'allocation naît à l'échéance du délai d'attente d'un an prévu à l'art. 42, al. 4, LAI.

5 Pour les assurés qui vivent en institution ou en foyer, les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux prestations d'accompagnement déjà couvertes par le forfait de séjour.

Historique des modifications

Art. 38: teneur selon le ch. I de l'O du 16 déc. 2011 (RO 2011 5059), en vigueur depuis le 1er janv. 2012.

Al. 1, let. b: modifié par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018 (RO 2018 3443), en vigueur depuis le 1er janv. 2019.

Al. 3: modifié par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023 (RO 2023 704), en vigueur depuis le 1er janv. 2024.

Al. 4: introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023 (RO 2023 704), en vigueur depuis le 1er janv. 2024.

Al. 5: introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023 (RO 2023 704), en vigueur depuis le 1er janv. 2024.

Références

Art. 42 LAI (RS 831.20); art. 37 RAI; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), ch. 8001 ss.

Pièce versée au dossier le 15 janvier 2025 par le service juridique de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud. Seule la version publiée dans le Recueil officiel (RO) fait foi.